

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7193/2547

ห้างหุ้นส่วนจำกัดธำรงปัตตานี
นายประชุม เอนอ่อน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 146

ป.อ. มาตรา 335

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 73

การที่ผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ปลูกต้นยางพาราลงในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตเหมืองแร่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือประทานบัตรตาม พ.ร.บ. เหมืองแร่ฯ มาตรา 73 ไม่ทำให้ต้นยางพาราที่ปลูกไว้เป็นส่วนควบของที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 146 ยางพารายังคงเป็นทรัพย์สินของโจทก์ผู้ถือประทานบัตร การที่จำเลยกรีดเอาน้ำยางพาราจากต้นยางพาราของโจทก์ไปจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินที่โจทก์มีสิทธิครอบครองเพื่อแย่งหรือถือการครอบครองที่ดินจากโจทก์ และเข้าไปกรีดยางพารา ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเก็บยางพารา และตั้งจักรรีดยางพาราในที่ดินของโจทก์ อันเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์โดยปกติสุข และลักเอาน้ำยางพาราโดยกรีดน้ำยางจากต้น

ยางพาราของโจทก์ในที่ดินแปลงดังกล่าวไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91,362,334,335

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335 (1) วรรคแรก ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องข้อหาหลักทรัพย์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังยุติได้ว่า ที่ดิน
พิพาทอยู่ในเขตประทานบัตรทำเหมืองแร่ของโจทก์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 นาง
ลัดดาภริยาจำเลยกับนางเหียงเข้าไปปลูกบ้านพักและกรีดยางพาราในที่ดินพิพาท
โจทก์ได้ฟ้องขับไล่และศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาขับไล่คนทั้งสองรวมทั้งบริวารให้
ออกจากที่ดินพิพาทแล้ว โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ส่งมอบที่ดินคืนให้แก่โจทก์และ
รายงานต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ต่อมาภายหลังจากที่ประทานบัตร
ของโจทก์หมดอายุลง จำเลยได้กลับเข้าไปปลูกสร้างโรงเรือนและกรีดยางพาราใน
ที่ดินพิพาท สำหรับความผิดฐานบุกรุกไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ เป็นอันยุติตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความ
ผิดฐานลักทรัพย์ โดยกรีดเอาน้ำยางพาราจากต้นยางพาราของโจทก์ไปตามฟองหรือ
ไม่ โจทก์มีนายพันธุ์ฤทธิ์ หุ่นส่วนผู้จัดการและนายสมพรหุ่นส่วนในห้างโจทก์เป็น

พยานเบิกความในทำนองเดียวกันว่า โจทก์ประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุก ซึ่งรับโอน
ประทานบัตรมาจากบริษัทธำรงวัฒนา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2527 และ
โจทก์ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ำขุนชั้นหรือมูลดินทรายนอกเขต
เหมืองแร่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 รวมเนื้อที่ประมาณ 186 ไร่ โจทก์ใช้ที่ดิน
ทั้งสองแปลงในการสร้างอาคารทำโรงแต่งแร่เป็นที่เก็บน้ำขุนชั้นส่วนที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในการทำแร่โจทก์ได้ปลูกสวนยางพาราประมาณ 49 ไร่ ต่อมาเดือน
เมษายน 2541 จำเลยได้เข้าไปกรีดเอาน้ำยางพาราจากต้นยางพาราที่โจทก์ปลูกไว้ตั้ง
กล่าวไป ซึ่งจำเลยปฏิเสธและนำสืบต่อผู้ว่า ต้นยางพาราเป็นของนางเหียงแม่ยาย
จำเลยปลูกไว้เมื่อ 40 ถึง 50 ปีมาแล้ว ไม่ใช่ต้นยางพาราของโจทก์ เห็นว่า เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2535 นางลัดดาภริยาจำเลยและนางเหียงแม่ยายจำเลยเคยเข้าไปปลูก
สร้างอาคารและกรีดยางในที่ดินพิพาท แต่ถูกโจทก์ฟ้องขับไล่และศาลมีคำพิพากษา
คดีถึงที่สุดให้ขับไล่นางลัดดาและนางเหียงรวมทั้งจำเลยในฐานะบริวารด้วยซึ่งใช้เป็น
พยานหลักฐานยืนยันจำเลยได้นอกจากนี้ยังได้ความว่านางเหียงเป็นภริยานายเต็งชาน
พ่อตาจำเลยทั้งนายเต็งชานและนางลัดดาภริยาจำเลยต่างเป็นคณงานในเหมืองของ
โจทก์ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ปิดกิจการ ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นผู้ถือประทานบัตรใน
การทำเหมืองแร่ในบริเวณที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โจทก์ย่อมมีสิทธิ
ในการยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ส่วนนางเหียงจะเข้าไปทำ
ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิของโจทก์เท่านั้น ไม่สามารถเข้าไป
ยึดถือครอบครองที่ดินอันเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยลำพังได้เพราะเป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ปลูกสร้างต้น
ยางพาราในที่ดินพิพาท พยานจำเลยไม่อาจหักล้างได้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า
ภายหลังประทานบัตรเหมืองแร่หมดอายุแล้ว ต้นยางพาราที่โจทก์ปลูกไว้นั้นเป็นส่วน
ควบของที่ดินและตกเป็นของรัฐหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
มาตรา 73 ให้สิทธิแก่ผู้ถือประทานบัตรใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่ที่มีแร่ไม่สมบูรณ์

พอที่จะเปิดทำเหมืองเพื่อเกษตรกรรมในระหว่างอายุประทานบัตรได้ การที่โจทก์
ปลูกต้นยางพาราลงในที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตเหมืองแร่เป็นการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ทำให้ต้นยางพาราที่ปลูกไว้เป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 และยังคงเป็นทรัพย์สินของโจทก์ การที่
จำเลยกรีดเอาน้ำยางพาราจากต้นยางพาราของโจทก์ไป จึงเป็นความผิดฐานลัก
ทรัพย์ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น อนึ่ง ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และจำเลยเข้าไปกรีดเอาน้ำยางพาราภายหลังประทานบัตรของโจทก์หมดอายุแล้ว
เพื่อการยังชีพมิได้มีเจตนาเป็นโจรผู้ร้ายแต่อย่างใด กับทั้งภายหลังเกิดเหตุจำเลยได้
รับอนุญาตจากรัฐให้มีสิทธิทำกินในที่ดินพิพาท กรณีมีเหตุอันสมควรให้ความปรานี
แก่จำเลยโดยรอกการลงโทษไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี ที่ศาลชั้นต้น
ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้เหมาะสม
แก่พฤติการณ์แห่งคดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335
(1) วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 9

(สมชัย จึงประเสริฐ-พิรพล จันทร์สว่าง-บุญรอด ตันประเสริฐ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ